

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2187/2531

นางสาว รินทร คำไพจิตร
บริษัท ชำรงพัฒน เคหะ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 585

แม้โจทก์จะเป็นลูกจ้างซึ่งจำเลยรับเข้าทดลองทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ก็ถือว่าโจทก์เป็นลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงจำเลยต้องออกไปสำคัญการทำงานให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์เป็นเงิน 2,190 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยออกไปสำคัญรับรองการผ่านงานให้แก่โจทก์ด้วย

จำเลยให้การว่าโจทก์ผิดสัญญาจ้างแรงงาน จึงไล่โจทก์ออกจากงานและได้จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ 1 เดือน โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าชดเชยและให้จำเลยออกไปสำคัญรับรองการผ่านงานให้

ในวันนัดพิจารณาโจทก์แถลงไม่พอใจเรียกร้องค่าชดเชย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำงานหรือใบสำคัญแสดงว่าโจทก์ได้ทำงานมานานเท่าไรและงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไรแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นขึ้นมาสู่ศาลฎีกาว่าจำเลยจะต้องออกหนังสือรับรองหรือใบสำคัญการทำงานให้โจทก์หรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ต้องออกหนังสือรับรองหรือใบสำคัญการทำงานดังกล่าวให้โจทก์ เพราะจำเลยเพียงแต่รับโจทก์เข้าทดลองทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิจารณาแล้วเห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 บัญญัติว่า "เมื่อการจ้างแรงงานสุดสิ้นลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไร และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร" ดังนี้ แม้โจทก์จะเป็นลูกจ้างซึ่งจำเลยรับเข้าทดลองทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ก็ถือว่าโจทก์เป็นลูกจ้างตามบทบัญญัติมาตรานี้แล้ว จำเลยต้องออกใบสำคัญการทำงานดังกล่าวให้โจทก์ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้วอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-junท์ จันทรวงศ์-จ่านง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น